

MANDATSBEDINGUNGEN

Jeremy Tammik, Mühlesteig 7, 4102 Binningen, Schweiz

- als Auftraggeber -

und FRIDRICH BANNASCH & Partner Rechtsanwälte mbB

- als Auftragnehmerin -

vereinbaren für die anwaltliche Tätigkeit

in Sachen Tammik ./ Stadt Lörrach

wegen Bauvorhaben Flst.Nr. 3640

die Geltung folgender allgemeiner Mandatsbedingungen:

§ 1

Inhalt des Mandats; Rechtsmittel; Überwachung von Bekanntgaben / Zustellungen

Die Auftragnehmerin wird beauftragt mit der rechtlichen Beratung und ggf. Vertretung des Auftraggebers / der Auftraggeberin in der oben bezeichneten Angelegenheit. Die nachfolgenden Mandatsbedingungen gelten auch, wenn sich die Angelegenheit während der Mandatsbearbeitung im Einverständnis von Auftraggeber/in und Auftragnehmerin erweitert.

Das Mandat ist beschränkt auf die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. Eine steuerliche Beratung des Auftraggebers / der Auftraggeberin ist nicht Gegenstand des Mandats.

Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist die Auftragnehmerin nur verpflichtet, wenn sie eine darauf gerichtete Weisung des Auftraggebers / der Auftraggeberin in Schrift- oder Textform erhalten hat. Entsprechendes gilt für Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes.

Soweit Bekanntgaben oder Zustellungen an den Auftraggeber / die Auftraggeberin erfolgen, hat dieser / diese die Auftragnehmerin unverzüglich hierüber zu unterrichten und der Auftragnehmerin alle für die Ermittlung eines Fristbeginns erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Soweit Bekanntgaben oder Zustellungen durch ortsübliche / öffentliche Bekanntmachung – insbesondere in Amtsblättern, in Tageszeitungen oder auf Internetseiten – erfolgen, trägt der Auftraggeber / die Auftraggeberin die alleinige Verantwortung, diese Bekanntmachungsorgane zu verfolgen und die Auftragnehmerin über etwaige Bekanntmachungen unverzüglich zu unterrichten.

§ 2

Haftpflichtversicherung

Die Auftragnehmerin hält eine Haftpflichtversicherung in Höhe von € 4 Mio. je Versicherungsfall und mit einer Jahreshöchstleistung von € 10 Mio. vor. Sollte der Auftraggeber / die Auftraggeberin eine Erhöhung der Versicherungssumme im Einzelfall wünschen, so wird die Auftragnehmerin auf Anforderung des Auftraggebers / der Auftraggeberin hin und auf seine / ihre Kosten eine entsprechende Zusatzhaftpflichtversicherung abschließen.

§ 3

Haftungsbegrenzung

Der Anspruch des Auftraggebers / der Auftraggeberin aus dem mit der Auftragnehmerin bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Schadens wird begrenzt auf € 4 Mio. je Schadensfall. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen.

§ 4

Abtretung von Kostenerstattungsansprüchen; Einziehung

Sämtliche aus der oben bezeichneten Angelegenheit erwachsenden Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten, Behörden, Gerichten oder Rechtsschutzversicherungen werden vom Auftraggeber / von der Auftraggeberin mit der Vollmachtserteilung sicherungshalber an die bevollmächtigte Auftragnehmerin abgetreten mit der Ermächtigung, diese Abtretung dem Dritten, der Behörde, dem Gericht und der Rechtsschutzversicherung mitzuteilen. Die Auftragnehmerin nimmt die Abtretung an.

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten, Behörden, Gerichten oder Rechtsschutzversicherungen für den Auftraggeber / die Auftraggeberin auf ein Anderkonto der Auftragnehmerin einzuziehen.

§ 5

Fremdgelder

Bei der Auftragnehmerin eingehende Fremdgelder werden von dieser auf einem Sammelanderkonto verwahrt. Auf Weisung des Auftraggebers / der Auftraggeberin können Einzelanderkonten angelegt werden.

Fremdgelder werden unverzüglich auf Anforderung des Auftraggebers / der Auftraggeberin auf ein von diesem / dieser bezeichnetes Konto ausgezahlt, soweit die Auftragnehmerin nicht zur Verrechnung mit eigenen Ansprüchen berechtigt ist.

§ 6

Verlust von Akten und Daten

Für Verluste von Akten, Daten und Unterlagen durch Brand, Diebstahl oder unbefugten Zugriff wird nicht gehaftet. Eine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Ebenso bleibt die Verpflichtung der Auftragnehmerin zur Datensicherung nach dem Stand der Technik unberührt.

§ 7

Hinweise zum Datenschutz; Einwilligung

Die Auftragnehmerin ist zur Verarbeitung personenbezogener Daten des Auftraggebers / der Auftraggeberin insbesondere auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO (Erfüllung des Mandatsvertrags), Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der Auftragnehmerin) und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Wahrung berechtigter Interessen der Auftragnehmerin oder Dritter) berechtigt. Der Auftraggeber / die Auftraggeberin bestätigt, dass er / sie von der Auftragnehmerin die „Hinweise zum Datenschutz“ als gesondertes Dokument erhalten hat.

Zusätzlich willigt der Auftraggeber / die Auftraggeberin ein, dass die Auftragnehmerin personenbezogene Daten auch unabhängig von den bzw. über die genannten Rechtsgrundlagen hinaus zu folgenden Zwecken verarbeitet:

- um den Auftraggeber / die Auftraggeberin auch nach Beendigung des Auftrags identifizieren und kontaktieren zu können,
- um personenbezogene Daten im Rahmen anderer oder zukünftiger Aufträge des Auftraggebers / der Auftraggeberin verwenden zu können,
- um die Einhaltung berufsrechtlicher Pflichten der Auftragnehmerin oder der bei ihr tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sicherstellen zu können,
- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen den Auftraggeber / die Auftraggeberin.

Auf das in Nr. 4 lit. a) der „Hinweise zum Datenschutz“ erläuterte Recht zum Widerruf dieser Einwilligung wird hingewiesen.

§ 8

Einwilligung zur Korrespondenz per email

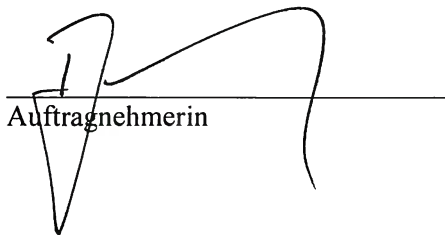
Dem Auftraggeber / der Auftraggeberin ist bekannt, dass die Übermittlung von Daten per email keinen sicheren Übertragungsweg darstellt. Er / sie willigt gleichwohl in die Korrespondenz per email (unverschlüsselt) ein. Der Auftraggeber / die Auftraggeberin kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

§ 9

Schlussbestimmungen

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht oder am nächsten kommt.

Freiburg, den 05.11.2024


Auftragnehmerin

Binningen, den 2024-11-05


Auftraggeber